

TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
E CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO

Instrumento único modular — o módulo correspondente ao serviço selecionado na Ordem de Serviço é impresso em conjunto com as condições gerais

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Nº da Ordem de Serviço	{{os_numero}}	Data / hora	{{os_data_hora}}
Serviço(s) contratado(s)	☐ Vistoria de Transferência ({{porte_veiculo}}) ☐ Vistoria Cautelar ☐ Pesquisa Veicular O sistema marca automaticamente o(s) item(ns) da OS. A Vistoria Cautelar inclui obrigatoriamente a Pesquisa Veicular (cláusula M2.2).		
Valor total	R\$ {{os_valor}}	Pagamento	{{os_forma_pagamento}}

CONTRATADA: {{ecv_razao_social}} (nome fantasia Certive Vistorias), CNPJ {{ecv_cnpj}}, com sede em {{ecv_endereco}}, Empresa Credenciada de Vistoria (ECV) habilitada junto ao DETRAN/SC sob o credenciamento nº {{ecv_credenciamento_numero}}.

CONTRATANTE: {{cliente_nome}}, CPF/CNPJ {{cliente_documento}}, {{cliente_endereco}}, telefone {{cliente_telefone}}, na qualidade de ☐ proprietário ☐ adquirente/interessado ☐ terceiro autorizado.

VEÍCULO: placa {{veiculo_placa}}, RENAVAM {{veiculo_renavam}}, chassi {{veiculo_chassi}}, marca/modelo {{veiculo_marca_modelo}}, ano {{veiculo_ano}}.

PARTE I — CONDIÇÕES GERAIS (APLICÁVEIS A TODOS OS SERVIÇOS)

1. Objeto e adesão. Este Termo rege a prestação, pela CONTRATADA, do(s) serviço(s) assinalado(s) na identificação acima, conforme regras gerais desta Parte I e as regras específicas do(s) módulo(s) correspondente(s) na Parte II. A assinatura do CONTRATANTE manifesta concordância integral com estas condições, e é requisito para a execução do serviço.

CLÁUSULA ESSENCIAL — NATUREZA TEMPORAL DO LAUDO

2.1. Todo laudo, parecer ou resultado emitido pela CONTRATADA constitui **atestado da condição do veículo no exato momento da sua realização, referindo-se exclusivamente ao estado verificável da inspeção para trás (fato pretérito e presente)**. O documento **não projeta garantia para o futuro** e não alcança fatos, danos, eventos ou alterações supervenientes à data e hora de sua emissão.

2.2. A partir do momento em que o veículo deixa as instalações da CONTRATADA, esta **não se responsabiliza** por quaisquer eventos posteriores — tais como colisões, enchentes, incêndios, reparos, repinturas, substituição de peças, adulterações ou demais intervenções — ainda que tais eventos venham a ser dissimulados por proprietário, vendedor ou terceiro, e ainda que invocados para questionar a correspondência entre o laudo e o estado atual do veículo.

2.3. Em razão da natureza temporal acima, reclamações fundadas na divergência entre o laudo e o estado do veículo verificado em data posterior à inspeção **não caracterizam falha do serviço**, salvo prova de erro técnico imputável à CONTRATADA já existente e perceptível no momento da inspeção.

3. Responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA responde, na forma da lei, pelos serviços que presta e pelas informações e interpretações que insere em seus laudos, observados o escopo de cada módulo e a delimitação temporal da cláusula 2. Sua responsabilidade **não alcança**: (a) dados oriundos de bancos e bases oficiais (BIN/RENAVAM/RENAME e congêneres), dos quais é mera consultante e não a fonte; (b) vícios ocultos ou condições não perceptíveis ao método de exame contratado; (c) fato exclusivo de terceiro ou do próprio CONTRATANTE; (d) decisão de órgão público no exercício de sua competência.

4. Obrigações do CONTRATANTE. Apresentar o veículo em condições de acesso e limpeza que permitam a inspeção; fornecer documentação e informações verdadeiras quanto à finalidade, titularidade e posse; e, quando não for o proprietário, declarar atuar com ciência e autorização deste. A prestação de informação falsa ou a ocultação dolosa de defeito exime a CONTRATADA de responsabilidade correlata.

5. Preço e pagamento. O valor refere-se exclusivamente ao(s) serviço(s) contratado(s), não incluindo taxas de DETRAN, emolumentos ou serviços de terceiros. É emitida Nota Fiscal de Serviço eletrônica (NFS-e). As condições de pagamento (cartão, PIX, dinheiro ou faturamento a parceiro) seguem o assinalado na OS.

6. Direitos do consumidor (CDC). Esta é relação de consumo. Nenhuma cláusula deste Termo exclui ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA por falha do serviço dentro do escopo e do momento contratados (art. 25 e art. 51, I, do CDC); as delimitações de escopo e de natureza temporal destinam-se a informar com clareza o que o serviço compreende. São direitos do CONTRATANTE: informação clara sobre escopo e limites; cópia do laudo e acesso às imagens da sua inspeção; atendimento via ouvidoria/SAC (*{{ecv_canal_ouvidoria}}*); e reparação, na forma da lei, por dano comprovadamente decorrente de falha imputável à CONTRATADA.

7. Proteção de dados (LGPD). Os dados são tratados para execução do serviço e cumprimento de obrigações legais e regulatórias, na forma da Lei nº 13.709/2018. É vedado à CONTRATADA repassar a terceiros, a qualquer título, informações sobre o veículo e o proprietário, ressalvado o fornecimento às autoridades competentes.

8. Suspeita de irregularidade. Identificada suspeita de fraude ou irregularidade insanável na identificação do veículo, a CONTRATADA adotará as providências legais cabíveis, inclusive comunicação à autoridade competente (art. 311 do Código Penal), o que não configura inadimplemento contratual.

9. Foro. Elege-se o foro do domicílio do CONTRATANTE (art. 101, I, do CDC). A nulidade de qualquer cláusula não prejudica as demais.

PARTE II — MÓDULOS POR SERVIÇO

O ERP imprime, nesta Parte II, apenas o(s) módulo(s) correspondente(s) ao(s) serviço(s) da Ordem de Serviço.

Módulo 1 — Vistoria de Identificação Veicular (Transferência) *[imprimir se selecionado]*

M1.1. Escopo. Serviço regulado, destinado a instruir procedimento de trânsito (transferência de propriedade, mudança de município/UF, alteração de característica, inclusão de gravame, entre outros). Nos termos do art. 2º, §2º, da Resolução CONTRAN nº 941/2022, verifica-se: a autenticidade da identificação do veículo e da documentação; a legitimidade da propriedade; a presença e funcionalidade dos equipamentos obrigatórios; e a eventual modificação das características originais e sua regularização. O laudo é eletrônico e **só tem validade quando registrado no SISCSV**.

M1.2. Fora do escopo. Não integram este serviço a avaliação mecânica/estrutural ampla, vícios ocultos, histórico não constante do prontuário, procedência comercial, valor de mercado, débitos ou quilometragem — objeto, no que couber, da Vistoria Cautelar (Módulo 2).

M1.3. Reprovação — reapresentação em 30 dias. Em caso de reprovação, o CONTRATANTE poderá sanar as pendências apontadas e reapresentar o veículo, **sem nova cobrança, no prazo de 30 (trinta) dias** contados da primeira vistoria. Decorrido o prazo, novo serviço será cobrado integralmente.

Módulo 2 — Vistoria Cautelar *[imprimir se selecionado]*

M2.1. Natureza. Serviço **privado e facultativo**, não regulado por norma de trânsito obrigatória, de avaliação técnica da originalidade e da condição estrutural do veículo, destinado a subsidiar decisão de compra e venda. Abrange os mesmos pontos da vistoria de transferência e, adicionalmente, a análise estrutural ampla descrita a seguir.

M2.2. Pesquisa Veicular inclusa. A contratação da Vistoria Cautelar **inclui automaticamente a Pesquisa Veicular** (Módulo 3), que a integra e a acompanha. A recíproca não se aplica: a Pesquisa Veicular pode ser contratada isoladamente.

M2.3. Objeto da análise. A avaliação compreende: (a) **identificação e autenticidade** — chassi/monobloco, motor, câmbio, vidros, etiquetas, plaquetas e selos, confrontados com os padrões de fábrica; (b) **análise estrutural por elemento** — exame individualizado das peças da carroceria (capô, para-lamas, portas, colunas, teto, tampa traseira, longarinas, painéis dianteiro e traseiro, entre outras), registrando-se, para cada uma, a constatação aplicável (condição original; indícios de repintura; indícios de repintura com massa; amassados aparentes; arranhões aparentes; reparo); (c) **condição geral de segurança associada à estrutura**; e (d) indícios de **eventos que afetem o valor de mercado** (p. ex. sinistro, enchente), na medida do verificável pelo método.

M2.4. Método e limites. A inspeção é **visual, estática e sem desmontagem**, restrita a itens acessíveis no momento do exame. Não constituem objeto deste serviço, por dependerem de procedimento diverso (desmontagem, perícia laboratorial, ensaio mecânico ou avaliação elétrica/eletrônica): defeitos não perceptíveis ao exame visual, vícios ocultos, e a aferição do funcionamento de sistemas mecânicos e eletrônicos. Os parâmetros técnicos de referência observam, no que aplicável, as normas ABNT pertinentes (p. ex. NBR 6066 e NBR 15180 para identificação; NBR 15048 para soldagem) e os conceitos de monta da Resolução CONTRAN nº 810/2020.

M2.5. Resultado. O laudo reúne as informações de identificação e validação, a análise estrutural por elemento, e um **resultado de conformidade** (Conforme / Conforme com Apontamento / Não Conforme), além de campo de **restrições e observações**. O resultado expressa a **opinião técnica** da CONTRATADA sobre o estado e o histórico do veículo no momento da inspeção, e não substitui avaliação mecânica ou elétrica especializada.

M2.6. Reprovação. Diante de resultado Não Conforme, o serviço se encerra com a entrega do laudo. **Não há reapresentação gratuita** (regra distinta da transferência): a Vistoria Cautelar é avaliação de constatação, e o apontamento desfavorável é resultado regular e válido do serviço, não ensejando nova execução sem custo nem devolução de valores.

M2.7. Reforço da cláusula temporal. Reitera-se, neste serviço, a cláusula 2 da Parte I: o laudo cautelar atesta a condição do veículo da inspeção para trás, sendo recomendável a realização de novo laudo imediatamente antes da efetivação de qualquer negócio, dado que eventos posteriores podem alterar o estado do bem.

Módulo 3 — Pesquisa Veicular *[imprimir se selecionado]*

M3.1. Escopo. Serviço de **consulta e compilação** de informações e histórico do veículo a partir de bases de dados oficiais e privadas disponíveis (p. ex. dados cadastrais, débitos, restrições, gravames, registros de leilão, sinistro, roubo/furto), entregues em formato de relatório.

M3.2. Responsabilidade e limites. A CONTRATADA responde pela **fidelidade da compilação** em relação às fontes consultadas, **não respondendo pela veracidade, completude ou atualização dos dados de origem**, que são de responsabilidade das respectivas fontes. Pode haver divergência ou ausência de registros entre diferentes bases; recomenda-se a realização de novas consultas próximo à conclusão do negócio.

M3.3. Encerramento. A entrega do relatório encerra o serviço. Por se tratar de resultado informativo, **não há reapresentação nem reembolso** em razão do conteúdo apurado.

ACEITE E ASSINATURAS

☐ Declaro que li e compreendi as Condições Gerais (Parte I), em especial a **cláusula 2 (natureza temporal do laudo)**, e o(s) módulo(s) do(s) serviço(s) que contratei.

☐ **[OPCIONAL — só transferência]** Estou ciente da regra de reapresentação em 30 dias (M1.3).

☐ [OPCIONAL — só cautelar/pesquisa] Estou ciente de que, em caso de resultado Não Conforme ou de apontamento na pesquisa, o serviço se encerra sem reapresentação gratuita nem reembolso (M2.6 / M3.3).

{{cliente_nome}}

CONTRATANTE — CPF/CNPJ {{cliente_documento}}

{{ecv_razao_social}}

CONTRATADA — Certive Vistorias

{{ecv_cidade_uf}}, {{os_data}}.

Notas de implementação para o ERP (não imprimir na via do cliente)

- **Montagem condicional:** a Parte I (cláusulas 1–9) é sempre impressa. Na Parte II, imprimir apenas o(s) módulo(s) marcado(s) na OS. Se a OS for Cautelar, marcar e imprimir também o Módulo 3 (regra M2.2). Os checkboxes de aceite seguem a mesma lógica condicional.
- **Qualidade do CONTRATANTE:** o campo proprietário/adquirente/terceiro é relevante na cautelar, em que muitas vezes quem contrata é o comprador. Quando não for o proprietário, registrar a ciência/autorização (cláusula 4).
- **Natureza temporal (cláusula 2):** é o núcleo de proteção da empresa. O laudo emitido deve carregar data e hora travadas e, idealmente, a mesma frase-síntese, para coerência entre contrato e laudo.
- **Reprovação difere por serviço:** transferência = 30 dias grátis (M1.3); cautelar = encerra (M2.6); pesquisa = encerra (M3.3). Não unificar essa regra no código.
- **Multi-UF:** a referência regulatória estadual está fixada em DETRAN/SC. Para expansão, parametrizar por UF (tabela de-para de portarias).
- **Revisão jurídica:** modelo-base fundamentado na legislação vigente. Validar com advogado antes de produção.